

CYCLE DE VIE DU MEDICAMENT - CHAPITRE 8

LES PRODUITS DE SANTE – DISTRIBUTION EN GROS

Objectifs :

- Différentes catégories d'établissements pharmaceutiques
- Circuit de distribution pharmaceutique
 - o Distribution en gros (grossistes répartiteurs et dépositaires)

I) DISTRIBUTION EN GROS DES PRODUITS DE SANTE

1. ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES

ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES	
DESCRIPTION	• Fond de commerce et d'industrie soumis à des règles particulières qui trouvent leur origine dans l'intérêt de la santé publique • Selon les activités pratiquées différentes catégories d'établissements • Concerne les médicaments, mais aussi les produits et objets entrant dans le monopole pharmaceutique • Ont l'interdiction légale de vendre directement au public les médicaments qu'ils fabriquent ou stockent (sauf dérogations visant les praticiens pour leur usage professionnel, les centres de vaccination, les centres de planification ou de vaccination familiale) • Il existe environ 950 établissements pharmaceutiques en France.
CATEGORIES	1. Le fabricant 2. L'importateur 3. L'exploitant 4. Le dépositaire 5. Le grossiste-répartiteur « médicaments » 6. Le grossiste-répartiteur « autres produits et objets » (« distributeur ») Les établissements de distribution de médicaments ou produits : 7. destinés à l'exportation 8. à vocation humanitaire 9. de médicaments dérivés du sang 10. de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme 11. de plantes médicinales 12. de gaz à usage médical 13. de service de santé des armées
FONCTIONNEMENT	Tout est contrôlé - Etat des lieux des locaux - Sous-traitance - Fabrication, stockage, distribution - Inspections - Obligation d'un pharmacien responsable

DEFINITIONS DU CSP	
PHARMACIEN RESPONSABLE	• En France, le Pharmacien Responsable est doté d'une position statutaire qui couvre des responsabilités plus larges que celles des « personnes qualifiées » sous le système actuel de l'U.E., telles que la qualité pharmaceutique, la PV, la distribution, la promotion • Il organise et supervise toutes les opérations pharmaceutiques de la société selon les activités du site pharmaceutique

FABRICANT	• Entreprise ou organisme se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur expérimentation sur l'homme, à la fabrication de médicaments, produits ou objets (POD) • La fabrication comprend les opérations concernant (BPF) ○ l'achat des matières premières et articles de conditionnement ○ les opérations de production, de contrôle de la qualité, de libération des lots ○ les opérations de stockage correspondantes, telles qu'elles sont définies par les BP applicables à cette activité
EXPLOITANT	• Entreprise ou organisme se livrant à l'exploitation de médicaments (statut pharmaceutique s'appliquant aux opérations commerciales pour les médicaments en France) autres que des médicaments expérimentaux, générateurs, trousseaux et précurseurs • L'exploitation comprend les opérations de ○ vente en gros ou de cession à titre gratuit ○ stockage ○ contrôle de la publicité, de l'information médicale ○ pharmacovigilance ○ suivi et de rappel des lots ○ réclamations • L'exploitation est assurée soit ○ par le titulaire de l'AMM de l'ATU ou de l'un des enregistrements (med. homéo. et plantes traditionnelles) ○ pour le compte de ce titulaire, par une autre entreprise ou un autre organisme ○ par l'un et l'autre, chacun assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d'opérations constitutives de l'exploitation du médicament ou produit

Pour les DM : le fabricant est

- Fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne .
- Toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
- Celui qui procède à la remise en état du produit.

2. GROSSISTES-REPARTITEURS : LES DISTRIBUTEURS

2.1. Le circuit de distribution des produits de santé

Quel que soit le circuit choisi, le médicament, dès sa sortie des chaînes de production, doit être acheminé dans de bonnes conditions auprès des points de vente et/ou de dispensation, répartis sur l'ensemble du territoire.

Cette distribution exige 3 critères : – qualité – régularité – rapidité

GROSSISTE REPARTITEUR	Entreprise se livrant à l'achat et au stockage de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme en vue de leur distribution en gros, et en l'état
DISTRIBUTEURS	• Distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit • Distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments : l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de produits et articles (conformes à la pharmacopée), générateurs, trousseaux, ou précurseurs, ou de POD, en vue de leur distribution en gros et en l'état • Distributeur en gros de produits pharmaceutiques [autres que les médicaments] :

	○ à l'exportation ○ à vocation humanitaire ○ de médicaments expérimentaux ○ de plantes médicinales ○ de gaz à usage médical ○ du service de santé des armées
ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE POUR LA PROTECTION DE LA POPULATION	● Etablissement pharmaceutique ouvert par l'Agence nationale de santé publique, se livrant à des opérations d'achat, de fabrication, d'importation, d'exportation de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, en vue de leur distribution ● Se livre, le cas échéant, à des opérations d'exploitation comprenant l'information, la pharmacovigilance, le suivi des lots et, s'il y a lieu, leur retrait ainsi que les opérations de stockage correspondantes
CENTRALES D'ACHAT PHARMACEUTIQUES	● Créées par le décret du 19 juin 2009 ● Structures de Regroupement à l'Achat devenues Établissement Pharmaceutique ● Ont pour vocation d'acheter et stocker des médicaments, à l'exception des médicaments remboursables par l'AM, en vue de leur distribution en gros et en l'état, à des pharmaciens titulaires d'officine adhérents ● On en recense une vingtaine en France, dont la majorité se trouve en Ile de France et dans la région Centre (9 régions).

OBLIGATIONS LEGALES	
● Décret du 11 février 1998 (s'appliquent à tout établissement de répartition pharmaceutique) : ○ chaque établissement est sous la responsabilité d'un pharmacien responsable qui, selon l'effectif, est assisté d'un ou plusieurs pharmaciens délégués ○ doit desservir toutes les pharmacies qui leur en font la demande sur « le secteur d'activité déclaré » ○ doit référencer au moins 9/10 des présentations des médicaments exploitées en France, auxquelles s'ajoutent les accessoires médicaux ○ doit avoir un stock permettant de satisfaire au moins deux semaines de consommation ○ livrer tout médicament du stock dans les 24h suivant la réception de la commande ○ depuis le 24 août 2008, les grossistes-répartiteurs ont l'obligation de participer à un système d'astreinte les week-ends et jours fériés pour permettre la livraison des médicaments dans les situations d'urgence	
ATTRIBUTIONS DU PHARMACIEN RESPONSABLE DANS CES ENTREPRISES	
● Organise et surveille l'ensemble des opérations de stockage, livraison, publicité et information ● Concourt au suivi et au retrait des lots (vigilances), à la distribution, l'exportation des médicaments et autres produits ● Veille aux bonnes conditions de transport (conservation, sécurité...) et aux respect des BP de distribution en gros (processus systématique d'évaluation, de contrôle, de communication et de revue des risques qualité du médicament tout au long du cycle de vie du produit).	

3. LES DEPOSITAIRES

DEPOSITAIRES : entreprise se livrant, d'ordre et pour le compte d'un ou plusieurs exploitants de médicaments, de générateurs, trousseaux ou précurseurs ou d'un ou plusieurs fabricants ou importateurs d'objets de pansement ou articles présentés comme conformes à la Pharmacopée ou de POD, au stockage de ces médicaments et produits, objets ou articles dont elle n'est pas propriétaire, en vue de leur distribution en gros et en l'état

Rôles :

Le dépositaire n'a pas d'obligations légales, et il n'est pas propriétaire de son stock. • Il signe simplement un contrat avec les laboratoires fabricants, qui définit un cahier des charges et fixe leur rémunération. • Ils proposent leurs services dans le cadre de la vente directe aux officines mais aussi auprès des grossistes-répartiteurs (85% des approvisionnements à l'officine transitent par les dépositaires).